



VAZ et
TOUZET

REGLEMENT DE COPROPRIETE

"S.C.I. LA VALLA"

DU 13 Mars 1980-

REGLEMENT DE COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS A PUSIGNAN (Rhône)
lieudit "LA VALLA".

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
LE

Maitre Georges MARTIN, notaire à DECINES CHARPIEU (Rhône)
2 Avenue Silvin, soussigné,

A RECU le présent acte en la forme authentique, à la requête
de :

La Société Civile Immobilière "LA VALLA" "S.C.I. LA VALLA"
Société Civile Immobilière au capital de DEUX CENTS FRANCS dont
le siège social est à SAINT ROMAIN AU MONT D'OR (Rhône) 117, rue
de la République

Constituée suivant acte sous seings privés en date à SAINT
ROMAIN AU MONT D'OR du 5 AVRIL 1978.

Représentée par :

Monsieur Marcel BARRILLOT, gérant de Société, demeu-
rant à SAINT ROMAIN AU MONT D'OR (Rhône) 17 Rue de la Répu-
blique

Son gérant statutaire, ayant tous pouvoirs à l'effet
des présentes en vertu de l'article 15 des statuts.

LEQUEL a établi ainsi qu'il suit le règlement de copropriété -
état descriptif de division, objet des présentes.

REGLEMENT DE COPROPRIETE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I - OBJET DU REGLEMENT

Article 1er - Le présent règlement a été dressé conformément
aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 JUILLET 1965 et du dé-
cret n° 67-223 du 17 MARS 1967 dans le but :

1°) D'établir la désignation et l'état descriptif de divi-
sion de l'ensemble immobilier ci-après désigné.

2°) De déterminer sur les parties de cet ensemble immobilier
celles qui seront communes et celles qui seront privatives.

3°) De fixer les droits et obligations des propriétaires des
différents locaux composant l'ensemble immobilier tant sur les cho-
ses qui seront leur propriété privative et exclusive que sur celles
qui seront communes à tous ou à certains d'entre eux.

4°) D'organiser l'administration de l'ensemble immobilier en
vue de sa bonne tenue, de son entretien, de la gestion des parties
communes et de la participation de chaque copropriétaire au paie-
ment des charges communes.

5°) De préciser les conditions dans lesquelles le règlement pourra être modifié et comment seront réglées les difficultés auxquelles son application pourra donner lieu.

Le présent règlement de copropriété et toutes les modifications qui lui seraient apportées en respectant les conditions prévues ci-après seront obligatoires pour tous les propriétaires d'une partie quelconque de l'ensemble immobilier, leurs ayants droit et leurs ayants cause (et en cas de démembrement du droit de propriété tel que le prévoit le Code Civil, pour les nus propriétaires et usufruitiers et tous bénéficiaires d'un droit d'usage et d'habitation).

Il fera la loi commune à laquelle ils devront tous se conformer.

CHAPITRE II - DESIGNATION ET DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER -

I : DESIGNATION

Article 2 : Le présent règlement de copropriété s'applique à un tènement immobilier sis à PUSIGNAN (Rhône) lieudit "La Valla" d'une surface de trois mille six cent quatorze mètres carrés ----- (3.614 m2) cadastré savoir :

- section AB numéro 260 pour	674 m2
- section AB numéro 262 pour	93 m2
- section AB numéro 264 pour	2.042 m2
- section AB numéro 164 pour	<u>805 m2</u>

Soit une contenance totale de trois mille
six cent quatorze mètres carrés, ci 3.614 m2
=====

Ce tènement immobilier devant comprendre après achèvement des bâtiments à édifier :

- Un bâtiment dit "bâtiment A" élevé d'un étage sur rez de chaussée comprenant :

. Un local commercial d'une surface de 77 m2 au rez de chaussée,

. Et un local professionnel d'une surface de 80 m2 au premier étage.

- Un bâtiment dit "bâtiment B" de simple rez de chaussée comprenant un local à usage commercial d'une surface de 46 mètres carrés.

- Un bâtiment dit "bâtiment C" élevé d'un étage sur rez de chaussée comprenant :

. Un local commercial d'une surface de 202 m2 au rez de chaussée,

. Et un local professionnel d'une surface de 141 m2 au premier étage.

- Un bâtiment dit "bâtiment D" élevé d'un étage sur rez de chaussée comprenant :

. Un local commercial d'une surface de 87 m2 sur partie du rez de chaussée,

- . Un local commercial d'une surface de 76 m² sur le surplus du rez de chaussée,
- . Un local professionnel d'une surface de 161 m² au premier étage

- Un bâtiment dit "Bâtiment E" élevé de simple rez de chaussée à usage commercial d'une surface de 82 m².

- Un bâtiment dit "Bâtiment F" élevé d'un étage sur rez de chaussée comprenant :

- . Un local à usage administratif (poste) d'une surface de 120 m² au rez de chaussée,
- . Un local à usage d'habitation d'une surface de 100 m² au premier étage.

- 53 Places de parkings,

Avec au surplus espaces verts et voies de desserte.

II : ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Article 3 - L'ensemble immobilier, objet du présent règlement de copropriété est divisé en ONZE LOTS de copropriété désignés ci-après.

LE LOT NUMERO UN

Soit un local commercial d'une surface de 77 m² environ du rez de chaussée du bâtiment "A".

Et les 690/10.000èmes des parties communes et notamment du sol, ci 690/10.000èmes

LE LOT NUMERO DEUX

annexé -> appart. P^{de} 19

Soit un local professionnel d'une surface de 80 m² environ au premier étage du bâtiment "A"

Et les 620/10.000èmes des parties communes et notamment du sol, ci 620/10.000èmes

LE LOT NUMERO TROIS

Soit un local commercial d'une surface de 67 m² environ au rez de chaussée du bâtiment "B"

Et les 590/10.000èmes des parties communes et notamment du sol, ci 590/10.000èmes

LE LOT NUMERO QUATRE

Soit un local commercial de 202 m² au rez de chaussée du bâtiment "C"

Et les 1.800/10.000èmes des parties communes et notamment du sol, ci 1.800/10.000èmes

A REPORTER 3.700/10.000èmes

REPORT 3.700/10.000èmes

LE LOT NUMERO CINQ

annulé → appais 17/18

Soit un local professionnel de 141 m2 au premier étage du bâtiment "C"

Et les 1.080/10.000èmes des parties communes et notamment du sol, ci 1.080/10.000èmes

LE LOT NUMERO SIX

Soit un local commercial de 87 m2 au rez de chaussée du bâtiment "D"

Et les 780/10.000èmes des parties communes et notamment du sol, ci 780/10.000èmes

LE LOT NUMERO SEPT

Soit un local commercial de 76 m2 au rez de chaussée du bâtiment "D"

Et les 650/10.000èmes des parties communes et notamment du sol, ci 650/10.000èmes

LE LOT NUMERO HUIT

annulé 12 annulé → 14/15/16 appais

Soit un local professionnel de 161 m2 au premier étage du bâtiment "D"

Et les 1.240/10.000èmes des parties communes et ,otamment du sol, ci 1.240/10.000èmes

LE LOT NUMERO NEUF

→ 13

Soit un local commercial de 82 m2 au rez de chaussée du bâtiment "E" + 95 m² réserve

Et les 720/10.000èmes des parties communes et notamment du sol, ci 720/10.000èmes

LE LOT NUMERO DIX

Soit un local à usage de POSTE de 120m2 au rez de chaussée du bâtiment "F" et un emplacement de parking de 11 m2 à l'arrière du bâtiment

Et les 1.070/10.000èmes des parties communes et notamment du sol, ci 1.070/10.000èmes

LE LOT NUMERO ONZE

Soit un local à usage d'habitation de 100 m2 environ au premier étage du bâtiment "F"

Et les 760/10.000èmes des parties communes et notamment du sol, ci 760/10.000èmes

TOTAL 10.000/10.000èmes

TABEAU RECAPITULATIF

L'état descriptif de division qui précède est résumé dans le tableau récapitulatif ci-après conformément à l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 OCTOBRE 1955 modifié par le décret n° 59.90 du 7 JANVIER 1959.

N° DE LOT	BATIMENT	ESCALIER	ETAGE	NATURE DE LOT	QUOTE PART PARTIES COMMUNES GENERALES EN 100.000èmes
<i>Ciclot Amide</i> 1	A	U	RdeC	Local commercial de 77 m2	690/10.000èmes
<i>Spolpie</i> 2	A	U	1er	Local professionnel de 80 m2	620/10.000èmes
<i>SCI Journaux Fuso</i> 3	B	U	RdeC	Local commercial de 67 m2	590/10.000èmes
<i>SCI Journaux Fuso</i> 4	C	U	RdeC	Local commercial de 202 m2	1.800/10.000èmes
<i>Modifié</i> 5	C	U	1er	Local professionnel de 141m2	1.080/10.000èmes
<i>Blanc</i> 6	D	U	RdeC	Local commercial de 87 m2	780/10.000èmes
<i>Linson</i> 7	D	U	RdeC	Local commercial de 76 m2	650/10.000èmes
8	D	U	1er	Local professionnel de 161m2	1.240/10.000èmes
<i>Modifié</i> 9	E	U	RdeC	Local commercial de 82 m2	720/10.000èmes
<i>Modifié</i> 10	F	U	RdeC	Local à usage de POSTE 120m2 et un parking de 11 m2	1.070/10.000èmes
<i>Jaune</i> 11	F	U	1er	Appartement de 100 m2	<u>760/10.000èmes</u> 10.000/10.000èmes

ANNEXES

Demeureront annexés :

- Un plan de situation - Plan masse,
- Un Plan des rez de chaussée des bâtiments,
- Un plan des premiers étages des bâtiments,
- Un plan des façades-coupes,
- Un plan des locaux du bâtiment F,
- Une photocopie de l'ampliation du permis de construire n° 29.595 délivré le 23 FEVRIER 1978,
- Une photocopie de l'ampliation du permis de construire n° 29.595/1 du 7 JUIN 1978 (transfert à la S.C.I. LA VALLA),
- Une photocopie de l'ampliation du permis de construire modificatif n° 40.383. MOD.S2 au 26 AOUT 1979 et leurs documents annexes,
- Une notice descriptive sommaire des constructions.

CHAPITRE III - ORIGINE DE PROPRIETE

L'origine de propriété trentenaire figure en fin des présentes.

CHAPITRE IV - PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES -

I : DEFINITION DES PARTIES COMMUNES

A : Parties communes générales

Article 4 : Les parties communes générales sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et qui ne sont pas communes seulement aux copropriétaires déterminés et qui ne sont pas communes seulement aux copropriétaires de l'un des bâtiments de l'ensemble immobilier.

Elles comprennent notamment :

- La quote part indivise du sol,
- Les passages couverts sous les bâtiments, les passages et voie de desserte intérieure de l'ensemble immobilier avec leurs équipements et accessoires.
- La totalité des branchements, tuyaux, canalisations et réseaux divers, avec leurs accessoires tels que robinets, regards, bouches, compteurs et transformateurs.
- Tous les aménagements et services communs à l'ensemble des usagers tels que les plantations, espaces verts, abri, dépôt pour ordures ménagères, bloc boîtes aux lettres et parkings à l'exception toutefois du parking compris dans le lot numéro 10 qui est privatif.

B : Parties communes spéciales à chaque bâtiment

Article 5 : Elles comprennent les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé mais qui servent à l'usage exclusif des copropriétaires des locaux situés dans le bâtiment.

Elles comprennent notamment par bâtiment :

- Les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens ou non,
- Le gros oeuvre des planchers à l'exclusion du revêtement des sols,
- La couverture du bâtiment et les terrasses accessibles ou non accessibles,

- Les conduits de fumée (coffres et gaines), les tuyaux d'aération des W.C. et ceux de ventilation des salles de bains,
- Les ornements des façades, les balcons, et loggias (à l'exception des garde corps, balustrades barres d'appui et du revêtement du sol),
- Les locaux des compteurs et des branchements d'égoût s'il en existe,
- Les rampes d'accès, couloirs de circulation,
- Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales ménagères et usées,
- Les conduites du tout à l'égoût, les drains et branchements d'égoût,
- Les conduites, prises d'air, canalisations, collones montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité (sauf toutefois les parties de canalisation d'électricité se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et affectés à l'usage exclusif de ceux-ci).
- Tous les accessoires de ces parties communes.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.

C - Indivisibilité des parties communes

Article 6 - Les parties communes générales de l'ensemble immobilier et les parties communes spéciales à chaque bâtiment ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives auxquelles elles sont attachées, d'une action en partage ni d'une licitation forcée.

II - DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES

Article 7 - Les parties privatives sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, c'est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires.

Elles comprennent donc :

- Les plafonds et les parquets (à l'exclusion des ouvrages de gros oeuvre qui sont parties communes),
- Les skydômes ou velux pour les appartements ou locaux qui en sont dotés,
- Les carrelages, dalles et autres revêtements de sols,
- Les cloisons intérieures (mais non les gros murs, ni les refends, classés dans les parties communes) ainsi que leurs portes,
- Les portes palières, les fenêtres et portes fenêtres, les persiennes et volets, stores et rideaux roulants,
- les appuis des fenêtres, les garde-corps, balustrades et barres d'appui des balcons et loggia ainsi que les revêtements de ces derniers,
- les escaliers qui desservent les locaux en étage avec le hall d'entrée et la porte d'entrée, pour les lots qu'ils desservent ; étant précisé que pour le cas où ils desserviraient plusieurs lots, ils formeraient des parties communes spéciales entre ces lots dont les charges seraient réparties au prorata des millièmes de copropriété.
- Les enduits des gros murs et cloisons séparatives,
- Les installations intérieures et chauffage central, chaudière, canalisations et radiateurs.

- Les installations sanitaires des salles de bains, cabinets de toilette et W.C.,
- Les installations de la cuisine, évier, ect
- Les placards et penderies,
- L'encadrement et le dessus des cheminées, les glaces, papiers, tentures et décors,
- Et, en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux, la présente désignation n'étant qu'énonciative et non limitative.
- Les parties privatives comprendront également les escaliers et moyens de sortie qui pourraient être imposés par les services de sécurité.

Il est précisé que les séparations entre appartements, quand elles ne font pas partie du gros oeuvre et les séparations des locaux du sous-sol, sont mitoyennes entre les copropriétaires voisins, les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

TITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

CHAPITRE I - DESTINATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Article 8 - L'ensemble immobilier est destiné, sous les conditions énoncées au Chapitre II ci-après, à l'usage de commerces, de locaux professionnels, bureaux et d'habitation.

CHAPITRE II - USAGE DES PARTIES PRIVATIVES

Article 9 - Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et d'en disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité des bâtiments ou porter atteinte à leur destination.

Chaque copropriétaire sera responsable à l'égard des autres des conséquences de ses fautes et négligences ou de celles dont il répond à un titre quelconque.

Chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux; mais, pour la bonne harmonie de l'ensemble immobilier, il ne devra rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur de ce dernier.

En particulier, les portes d'entrée, fenêtres, persiennes, balustrades, rampes et barres d'appui des fenêtres, balcons, devront conserver leurs formes et couleurs primitives.

Le tout devra être entretenu en bon état aux frais de chacun des copropriétaires.

En cas de percement de gros murs de refend pour un aménagement intérieur, les travaux devront être exécutés sous la surveillance du syndic et de l'architecte de la copropriété, dont les honoraires et vacations seront à la charge du copropriétaire faisant réaliser les travaux. Celui-ci devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité des bâtiments et sera responsable de toutes les dégradations pouvant résulter desdits travaux.

Les peintures extérieures seront décidées par l'Assemblée générale annuelle.

Article 10 - Occupation : Les différents locaux pourront être affectés à usage commercial, professionnel et d'habitation.

Il ne pourra être placé d'objets dont le poids excèderait la limite de charge qui sera déterminée par l'architecte de l'immeuble, de manière à ne pas compromettre la solidité des planchers et des murs ni lézarder les plafonds.

Aucun dépôt de matières inflammables, périssables ou susceptibles de dégager de mauvaises odeurs ne pourra être fait dans les appartements ou autres locaux.

Bruits - Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'ensemble immobilier ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens de leur service.

En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, travail de quelque genre que ce soit qui serait de nature à nuire à la solidité de l'immeuble collectif ou à gêner leurs voisins par le bruit, l'odeur, les vibrations ou autrement.

Enseignes - Toute installation d'enseigne, réclame, panneau ou affiches quelconques sur la façade des bâtiments est strictement interdite. Toutefois, les copropriétaires ou occupants des locaux commerciaux situés au rez de chaussée et des locaux commerciaux ou professionnels situés en étage pourront apposer une enseigne à la condition expresse de se conformer aux lois, règlements et usage et de ne pas apporter de troubles dans la jouissance des autres lots ni de porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble.

Pour le respect de celle-ci, les enseignes devront être apposées dans les parties réservées à cet effet au plan ci-joint et au droit de chaque lot de copropriété à l'exception du lot numéro SEPT dont l'enseigne pourra être apposée de chaque côté des entrées du passage couvert qui le longe.

LA S.C.I. LA VALLA se réserve tout droit d'enseigne à son profit.

Plaques - Il pourra être posé une plaque sur les portes des entrées desservant les locaux des premiers étages. Les plaques devront être d'un modèle uniforme indiqué par le syndic.

Réparations - Les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes, quelle qu'en soit la durée, et, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller conduire ou faire ces réparations.

Canalisations d'eau et robinetterie - Pour éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasse des W.C. devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations exécutées sans retard.

En cas de fuite, le propriétaire du local où elle se produirait devra réparer les dégâts.

Chauffage au gaz - Le chauffage des bâtiments aura obligatoirement lieu au moyen de chaudières à gaz à ventouse. Les copropriétaires devront se conformer aux normes prescrites pour l'emploi de tels types de chauffage. Un contrat d'entretien collectif pourra éventuellement être souscrit au nom de la copropriété sur décision de l'Assemblée Générale des copropriétaires.

Responsabilité - Chacun des copropriétaires restera responsable à l'égard des autres des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et par celle de ses préposés ou par le fait des choses dont il a la garde.

Article 11 - Locations : Les copropriétaires pourront louer les locaux et appartements comme bon leur semblera, à la condition que les locataires soient de bonne vie et moeurs et qu'ils respectent les conditions du présent règlement ainsi que la destination de l'immeuble telle que définie à l'article 8 ci-dessus.

Les baux et engagements de locations devront imposer aux locataires à peine de résiliation de leurs contrats l'obligation de respecter les dispositions du présent titre.

En tous cas, les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de l'exécution de cette obligation.

Article 12 - Aliénation et division de lots : Tout copropriétaire pourra aliéner les parties privées lui appartenant et le droit de copropriété dans les parties communes qui y est attaché. Le fractionnement ou la division d'un lot ne pourra être effectué que dans les conditions prévues à l'article 25 ci-après.

Avant la réalisation de la vente, le vendeur devra consigner entre les mains du syndic une somme suffisante pour couvrir la quote part mise à sa charge dans les dépenses communes, y compris les impôts.

CHAPITRE III - USAGE DES PARTIES COMMUNES

Article 13 - Chacun des propriétaires pourra, pour la jouissance des locaux lui appartenant, user librement des parties communes suivant leur destination mais sans faire obstacle aux droits des autres propriétaires et sous les réserves énoncées ci-après.

A : Usage des parties communes générales

Article 14 - Le sol des voies de desserte et des trottoirs ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une occupation privative au profit de qui que ce soit, chaque propriétaire ou usager aura droit de passage pour lui, ses visiteurs et employés.

Etant précisé que seront autorisées toutes implantations d'escaliers ou moyens de sortie qui pourraient être imposées par les services de sécurité et destinées à l'utilisation exclusive de certains copropriétaires.

B : Usage des parties communes spéciales à chaque bâtiment collectif.

Article 15 - Dans chaque bâtiment aucun des copropriétaires ou occupants ne pourra encombrer les parties communes de ce bâtiment.

C : Dispositions Générales

Article 16 - Les livraisons dans chaque bâtiment de provisions, matières sales ou encombrantes, devront être suivies immédiatement d'un nettoyage à la charge de l'occupant du lot desservi.

Il ne devra en aucun cas être introduit des matières dangereuses, insalubres ou malodorantes sauf le mazout nécessaire au chauffage éventuellement.

D'une manière générale les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes et autres sujétions qui grèvent ou pourront grever la propriété.

Chacun sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, et, plus généralement, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à la destination des parties communes, que ce soit par son fait, par celui de ses locataires ou par celui des personnes se rendant chez lui.

CHAPITRE IV - SERVICES COMMUNS - GARDIEN -

Article 17 - La surveillance et l'entretien général pourront être assurés par un gardien choisi par le syndic qui lui précisera ses fonctions et dont il exécutera les instructions.

Il aura droit aux avantages en nature et à la rémunération en espèces prévus par la législation en vigueur.

L'entretien de certaines parties ou d'équipements communs tels que la voirie intérieure, les espaces verts, pourra être assuré par une ou plusieurs entreprises spécialisées agréées par le syndicat.

CHAPITRE V - MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ - MODIFICATION DES LOTS - HYPOTHEQUES.

a) Mutation de propriété

Article 18 - Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'auraient modifié et s'est engagé à en observer les clauses et stipulations.

Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui l'auraient modifié.

Article 19 - En cas de mutation entre vifs à titre onéreux ou gratuit, le nouveau copropriétaire est tenu, vis à vis du syndicat, du paiement des sommes mises en recouvrement postérieurement à la mutation alors même qu'elles sont destinées au règlement des prestations ou des travaux engagés ou effectués antérieurement à la mutation. L'ancien copropriétaire est tenu, vis à vis du syndicat, du versement de toutes les sommes mises en recouvrement antérieurement à la date de la mutation. Il ne peut exiger la restitution des sommes par lui versées à quelque titre que ce soit au syndicat.

Article 20 - En vue de l'information des parties, le syndic peut être requis de délivrer un état daté indiquant d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes :

- a) les sommes qui correspondent à la quote part du cédant :
- dans les charges dont le montant n'est pas liquidé ou devenue exigible à l'encontre du syndicat,
 - dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'Assemblée générale mais non encore exécutée.

b) Eventuellement le solde des versements effectués par le cédant à titre d'avance ou de provision.

La réquisition de délivrer cet état peut être faite à tout moment notamment lorsqu'est envisagé un acte conventionnel devant réaliser ou constater le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot. Elle peut émaner du notaire chargé de recevoir l'acte ou du copropriétaire qui se propose de disposer de son droit en tout ou en partie. Quel que soit le requérant, le syndic adresse l'état au notaire chargé de recevoir l'acte.

Article 21 - Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné au syndic de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'acquéreur. Avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition à peine de nullité énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai.

Lorsque le syndic s'est opposé, dans les conditions prévues ci-dessus, au paiement du prix de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, pour une créance inférieure au montant de ce prix, les effets de l'opposition ainsi formée peuvent être limités, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, conformément aux dispositions de l'article 567 du Code de procédure civile au montant des sommes restant dues au syndicat par l'ancien propriétaire

En cas de non respect des dispositions ci-dessus, les acquéreurs et vendeurs seront tenus solidairement au paiement de l'arriéré des charges.

Article 22 - En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit devront, dans les six mois du décès, justifier au syndic de leur qualité héréditaire par une lettre du notaire chargé de régler la succession. En cas de cessation de l'indivision, le syndic devra en être informé dans le mois de cet événement par une lettre du notaire rédacteur de l'acte, contenant les nom, prénoms, profession et domicile du nouveau copropriétaire, la date de la mutation et celle de l'entrée en jouissance.

Article 23 - Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits, est notifié sans délai au syndic soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé, ainsi que l'indication des nom, prénoms domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 41 du présent règlement.

Article 24 - Le nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit sur un lot ou une fraction de lot est tenu de notifier au syndic son domicile réel ou élu.

b) Modification des lots

Article 25 - Les copropriétaires de l'ensemble immobilier pourront échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots ou céder aux copropriétaires voisins ou encore diviser leurs locaux en plusieurs lots. Ils auront la faculté de modifier en conséquence la quote part des charges de toute nature afférentes aux locaux en question, à la condition que le total reste inchangé.

Toutefois, la nouvelle répartition des charges résultant des modifications ainsi effectuées devra, par application de l'article 11 de la loi du 10 JUILLET 1965, être entérinée par l'Assemblée statuant à la majorité prévue par l'article 42 du présent règlement.

Tout copropriétaire de plusieurs lots jouira de la faculté de modifier la composition de ces lots sous les mêmes conditions.

Toute modification des lots devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division.

En cas de division d'un lot, cet acte attribuera un numéro nouveau à chacune des parties du lot divisé, lesquelles formeront autant de lots distincts.

De même en cas de réunion de plusieurs lots pour former un lot unique, l'acte modificatif attribuera à ce dernier un nouveau numéro. Toutefois, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que si cette réunion est susceptible d'être publiée au fichier immobilier, ce qui implique que les lots réunis ne soient pas grevés de droits ou charges afférents publiés au fichier immobilier.

c) Hypothèques

Article 26 - Indépendamment de l'application des dispositions de l'article 18 ci-dessus, tout copropriétaire qui voudra contracter un emprunt garanti par une hypothèque constituée sur son lot devra donner connaissance à son créancier des dispositions des articles 47 et 48 du présent règlement. Il devra obtenir dudit créancier qu'il accepte, en cas de sinistre, que l'indemnité d'assurance ou la part de cette indemnité pouvant revenir à l'emprunteur soit versée directement entre les mains du syndic, ----- dans les conditions prévues à l'article 47, et qu'il renonce par conséquent au bénéfice des dispositions de l'article ----- de la loi du 13 Juillet 1930. Il sera en outre tenu d'obtenir de son créancier qu'il se soumette aux décisions de l'Assemblée générale et aux dispositions de l'article 52 ci-après.

Il ne sera dérogé à ces règles qu'en cas d'emprunt contracté auprès des organismes de crédit dont la législation spéciale ou les statuts s'opposeraient à leur application.

CHAPITRE VI - CHARGES COMMUNES DE LA COPROPRIETE - ETAT DE REPAR-
TITION DES CHARGES -

Article 27 - Les charges incombant aux copropriétaires se-
ront :

- Individuelles,
- Communes générales à tous les copropriétaires de l'ensemble
immobilier.

A : CHARGES INDIVIDUELLES

Article 28 - Chacun des copropriétaires sera tenu de pourvoir
à ses frais exclusifs au parfait entretien des locaux qui lui ap-
partiendront , et comme tel, tenu aux réparations et au remplace-
ment, s'il devient nécessaire de tout ce qui constituera sa pro-
priété privative.

Il sera également tenu de l'entretien et des menues répara-
tions à faire à toute cloison mitoyenne, ainsi qu'aux refends et
gros murs, le tout en ce qui concerne la partie qui se trouve
à l'intérieur de ses locaux.

Il paiera les primes de toutes assurances qu'il pourra person-
nellement contracter à raison des choses qui seront sa propriété
ainsi que les impôts, taxes et contributions recouvrés par voie
de rôle émis à son nom du fait de son droit de propriété.

Il acquittera également les redevances de location, les frais
d'achat, de remplacement, d'entretien de tous compteurs indivi-
duels ainsi que les redevances afférentes à toutes les fournitu-
res individuelles.

Les copropriétaires des lots qui en seront munis auront à
leur charge exclusive l'entretien, les réparations et les réfec-
tions de leurs devantures et vitrines, des volets, rideaux de fer
ou grilles de fermetures ainsi que des enseignes et autres pan-
neaux publicitaires.

B : CHARGES COMMUNES GENERALES

a) Définition

Article 29 - Les charges communes générales comprennent :

1°) Les impôts contributions et taxes sous quelque dénomina-
tion que ce soit, auxquels seront assujetties toutes les parties
communes générales définies à l'article 4.

2°) Les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat
et les honoraires de son syndic.

3°) Les salaires des préposés du syndicat avec leurs avanta-
ges en nature et toutes autres rémunérations dues aux personnes
et entreprises chargées de l'entretien des parties communes géné-
rales.

4°) Les primes afférentes aux assurances contractées par le
syndicat contre les risques d'accidents ou de dommages causés du
fait de la présence ou de l'usage des parties communes générales
ou du fait des préposés dudit syndicat.

5°) Les frais d'entretien, de réfection et de remplacement de toutes les canalisations pour leur partie principale à l'exclusion des canalisations particulières.

6°) Les frais d'entretien et de réfection des voies intérieures de desserte et de leurs équipements.

7°) Et d'une manière générale, tous les frais d'entretien et de réparation ou de réfection s'appliquant aux choses communes (espaces verts, ect).

b) Répartition

Article 30 - Les charges générales énoncées à l'article précédent seront réparties entre tous les copropriétaires des lots constituant l'ensemble immobilier au prorata des quotes parts de copropriété dans les parties communes générales attachées à chaque lot.

Néanmoins, les copropriétaires qui aggraveront ces charges par leur fait, par celui des personnes à leur service et de leurs locataires supporteront seuls l'intégralité des dépenses ainsi occasionnées.

c) Charges communes spéciales par bâtiment

Article 31 - Les charges définies ci-après s'appliquent à chacun des bâtiments A, B, C, D, E et F dépendant de l'ensemble immobilier.

Elles comprennent essentiellement :

Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction de chaque immeuble.

Charges d'entretien, de réparation, de reconstruction

Article 32 - Définition : Elles comprennent :

1°) Les impôts, contributions et taxes, sous quelque dénomination que ce soit, auxquels seront assujetties toutes les parties communes du bâtiment considéré, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du présent règlement, et même ceux afférents aux parties privées tant que, en ce qui concerne ces dernières, le service des contributions directes ne les aura pas répartis entre les divers propriétaires.

2°) Les frais de réparation de toute nature, grosses ou menues réparations de gros murs à l'intérieur des locaux privatifs aux toitures, les têtes de cheminées aux canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, aux tuyaux du tout à l'égout, les conduites d'écoulement des eaux pluviales, à celles conduisant, à celles conduisant les eaux ménagères au tout à l'égout (sauf pour les parties intérieures à l'usage exclusif de chaque lot), et, d'une manière générale à tous les locaux destinés aux services communs d'un même bâtiment.

3°) Les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduits des water-closets et celles nécessitées aux conduits de fumée par les feux de cheminée lorsque la cause ne pourra en être exactement déterminée.

4°) Les frais de ravalement des façades, auxquels s'ajouteront mais seulement lorsqu'ils seront la conséquence d'un ravalement général, les frais de nettoyage, de peinture et de réparation des extérieurs des fenêtres, des persiennes, des garde corps, balustrades, appuis de balcons, fenêtres de chaque local privatif, bien que ces choses soient propriété privative.

5°) Les primes d'assurances contre l'incendie, les accidents, les dégâts des eaux et autres risques mettant en cause la responsabilité civile du syndicat à propos de l'immeuble.

La présente énumération est purement énonciative et non limitative.

Article 33 - Répartition - Les charges énumérées à l'article précèdent seront réparties entre tous les copropriétaires respectifs de chacun des bâtiments au prorata de leurs surfaces respectives telles que déterminées dans l'état descriptif ci-dessus énoncé, et ce, bâtiment par bâtiment soit :

BATIMENT A :

LOT UN : 77/157èmes
LOT DEUX : 80/157èmes

BATIMENT B :

LOT TROIS : 67/67 èmes

BATIMENT C :

LOT QUATRE : 202/343èmes
LOT CINQ : 141/343èmes

BATIMENT D :

LOT SIX : 87/324èmes
LOT SEPT : 76/324èmes
LOT HUIT : 161/324èmes

BATIMENT E :

LOT NEUF : 82/ 82èmes

BATIMENT F :

LOT DIX : 120/220èmes
LOT ONZE : 100/220èmes

d) Charges communes spéciales aux lots 5 et 8

Les lots 5 et 8 étant desservis par une même entrée et un même escalier en supporteront dans les proportions ci-après indiquées les frais d'éclairage, de nettoyage, de réparation et d'entretien, savoir :

LOT CINQ : 141/302èmes
LOT HUIT : 161/302èmes

Pour le cas où ces deux lots appartiendraient à un même copropriétaire, ces parties communes spéciales à ces deux lots deviendraient des parties privatives et seraient rattachées purement et simplement aux lots 5 et 8.

CHAPITRE VII - REGLEMENT DES CHARGES - PROVISIONS GARANTIES -

Article 34 - Les copropriétaires devront verser au syndic :

1°) Au début de chaque exercice une provision dont le montant sera décidé par l'Assemblée Générale.

2°) En cours d'exercice, les sommes correspondant au remboursement des dépenses engagées et effectivement acquittées, aux dates qui seront fixées par le syndic, ou, si ce dernier le juge plus à propos, des provisions trimestrielles qui ne pourront excéder chacune le quart du budget prévisionnel pour l'exercice considéré et qui s'imputeront sur le règlement définitif desdites dépenses.

3°) Des provisions spéciales destinées à permettre l'exécution des décisions de l'assemblée générale comme celle de procéder à l'exécution des travaux d'amélioration prévus aux chapitres III et IV de la loi n° 65-557 du 10 JUILLET 1965 et visés aux articles et suivants du présent règlement dans les conditions qui seront fixées par décision de ladite assemblée ; une provision permanente égale à 25 % des charges annuelles pourra être réclamée.

Article 35 - Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire seront, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs garanties par les sûretés instituées par l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 JUILLET 1965 (hypothèque légale et privilège du bailleur prévu par l'article 2102 1° du Code de Civil).

En outre les dispositions des articles 819, 821 et 825 du Code de procédure civile sont applicables au recouvrement desdites créances.

Article 36 - Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat. En conséquence, ce dernier pourra exiger leur entière exécution de l'un quelconque des héritiers ou représentants du copropriétaire débiteur.

Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis à vis du syndicat qui pourra exiger de l'un quelconque d'entre eux l'entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée.

Article 37 - Les copropriétaires qui aggraveront par leur fait celui de leurs locataires ou celui des personnes à leur service, les charges communes, supporteront seuls les frais ou dépenses qui seraient ainsi occasionnés.

TITRE III

- SERVICE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER - CONCIERGE -

Article 38 - Le service de l'ensemble immobilier pourra ainsi qu'il est dit ci-dessus être assuré par un concierge ou un gardien choisi par le syndic.

Le concierge de l'ensemble immobilier ou le gardien sera engagé et payé selon les règles prévues par la législation en vigueur, son logement et sa tâche seront alors définis par le syndic de copropriété.

TITRE IV

ADMINISTRATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

CHAPITRE I - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - ASSEMBLEES GENERALES -

1°) SYNDICAT

Article 39 - La collectivité des propriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile.

Ce syndicat a pour objet la conservation de l'ensemble immobilier et l'administration des parties communes. Il a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même pour certains des copropriétaires ; il peut modifier le présent règlement de copropriété.

Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l'Assemblée des copropriétaires et exécutées par le syndicat, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Le syndicat des copropriétaires est régi par la loi numéro 65-557 du 10 JUILLET 1965 et le décret du 17 MARS 1967 précité, il a pour dénomination "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE LA VALLA".

Le syndicat prendra naissance dès qu'il existera au moins deux copropriétaires différents ; il continuera tant que l'ensemble immobilier sera divisé en fractions appartenant à des copropriétaires différents et il prendra fin si la totalité de l'ensemble immobilier vient à appartenir à une seule personne.

Son siège est fixé dans les bureaux du syndic de copropriété

-----, Il pourra être transféré à tout autre
endroit par décision de l'Assemblée Générale des copropriétaires.

2°) ASSEMBLEES GENERALES

Article 40 - Convocations

Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au plus tard 6 mois après la date à laquelle la moitié au moins des lots se trouvera appartenir à des propriétaires différents.

Dans cette première réunion, l'Assemblée notifiera la nomination du syndic désigné plus loin, ou en nommera un autre, fixera le chiffre de sa rémunération et arrêtera le budget provisionnel pour le temps restant à courir sur l'exercice en cours.

Par suite, il sera tenu une fois par an, conformément à l'article 7 du décret du 17 Mars 1967, une assemblée générale des copropriétaires.

L'Assemblée Générale peut être réunie extraordinairement par le syndic aussi souvent qu'il le jugera utile.

Cette Assemblée sera convoquée dans le courant du premier semestre de l'exercice.

Le syndic devra en outre convoquer l'assemblée générale chaque fois que la demande lui en sera faite par lettre recommandée des copropriétaires possédant ensemble au moins le quart des voix de tous les copropriétaires. Ces copropriétaires sont tenus de se conformer à l'article 8 du décret précité du 17 Mars 1967. Ils font la demande au syndic en précisant les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée. Cette demande vaut mise en demeure du syndic.

Si la mise en demeure au syndic ainsi effectuée reste infructueuse pendant plus de huit jours, tout copropriétaire peut provoquer la convocation de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 17 MARS 1967.

Conformément à cet article 50, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé, peut à la requête de tout propriétaire habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice, à l'effet de provoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée. L'assignation est délivrée au syndic.

Les convocations sont adressées aux copropriétaires par lettres recommandées envoyées à leur domicile ou à un domicile élu par eux dans ladite mise en demeure et mises à la poste au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à quatre jours. Ces lettres pourront également être remises contre récépissé ou émargement, ainsi qu'il est dit à l'article 63 du décret sus visé.

Les convocations contiennent l'indication des lieu, date et heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour, lequel précise chacune des questions soumises à la délibération de l'Assemblée.

Conformément à l'article 11 du décret du 17 Mars 1967 sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour.

1°) Le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes.

2°) Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au paragraphe 1° ci-dessus, lorsque l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice.

3°) Le projet de règlement de copropriété de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s'il est fait application des articles 11 (alinéas 1° et 2°) 25f, 26b, 27, 28 et 30 (alinéa 3) de la loi du 10 JUILLET 1965.

4°) Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction un devis ou un marché pour la réalisation des travaux de l'un des contrats visés aux articles 25d et 26a de la loi du 10 JUILLET 1965 et aux articles 29 et 30 du décret du 17 Mars 1967.

5°) Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions visées aux articles 18 (alinéa 2 25a et b, 30, alinéas 1er et 2, 35 et 37 (alinéas 3 et 4 et 39 de la loi du 10 JUILLET 1975 ou à autoriser s'il y a lieu le syndic à introduire une demande en justice.

Modification de l'ordre du jour

Dans les six jours de la convocation, tout copropriétaire peut notifier à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.

Celui qui a fait usage de cette faculté doit en même temps notifier à la personne qui a convoqué l'assemblée générale le ou les documents prévus au paragraphe précédent qui correspondent à la question à laquelle il est demandé que l'assemblée soit appelée à statuer.

La personne qui convoque l'assemblée générale doit notifier aux membres de cette assemblée cinq jours au moins avant la date de cette assemblée un état des questions dont l'inscription à l'ordre du jour a été requise.

Elle doit, en même temps, notifier aux mêmes personnes les documents annexes ci-dessus prévus.

Sauf urgence, la convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Cette convocation a lieu dans les formes prévus ci-dessus.

Tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale.

Mutations

Les mutations ne sont opposables au syndicat qu'à compter du moment où elles ont été notifiées par le syndic. La convocation régulièrement adressée à l'ancien copropriétaire, antérieurement à la notification de la mutation survenue, n'a pas à être recommandée ; elle vaut à l'égard du nouveau propriétaire.

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, la convocation est valablement adressée au mandataire commun.

Application de l'article 23 de la loi du 10 JUILLET 1965

Lorsqu'une société est propriétaire de plusieurs lots dont elle attribue la jouissance à ses associés, et conformément à l'article 23 de la loi du 10 JUILLET 1965 et à l'article 12 du décret sus visé du 17 Mars 1967, chacun de ceux-ci reçoit notification des convocations ainsi que des documents annexés ci-dessus visés.

A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer sans frais au syndic ainsi que, le cas échéant, à toute personne habilitée à convoquer l'assemblée et à la demande de ces derniers, les nom et domicile réel ou élu de chacun des associés. Il doit immédiatement informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi communiqués.

A l'égard du syndicat, la qualité d'associé résulte suffisamment de la communication faite en application de l'alinéa qui précède.

La convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au représentant légal de la société, ce dernier peut assister à la réunion avec voix consultative.

Convocation - délai -

La personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu, la date et l'heure de la réunion.

L'Assemblée générale est réunie chez le syndic en un lieu de la commune de la situation de l'ensemble immobilier ou dans une commune limitrophe, ou dans la ville de LYON.

Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues comme il est dit ci-dessus n'ont pas à être renouvelées lorsqu'il y a lieu de convoquer une nouvelle assemblée par application des dispositions de l'article 25 infiné de la loi du 10 JUILLET 1965 si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente.

Tenue des assemblées

Article 41 - L'assemblée générale se réunit au lieu fixé par la convocation.

L'assemblée générale élit son Président.

Est élu celui des copropriétaires présents ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité de suffrages entre eux, le Président est désigné par voie de tirage au sort parmi les copropriétaires présents et ayant recueillis le plus grand nombre de suffrages.

Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée.

Il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote parts de copropriété tant en leur nom que comme mandataire.

Le bureau désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors des copropriétaires et du syndic.

Il est tenu une feuille de présence qui contient les nom et domicile des copropriétaires présents ou représentés, le nombre des quotes parts de copropriété possédées par chacun d'eux et les quotes parts qui leur incombent dans les différentes charges. Cette feuille, certifiée exacte par le Président de l'Assemblée et établie en conformité de l'article 14 du décret du 17 Mars 1967 est déposée au cabinet du syndic et doit être communiquée à tout copropriétaire qui en effectuerait la demande.

Les copropriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, habilité par simple lettre. Toutefois, le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. En outre, aucun mandataire ne peut représenter plus de trois copropriétaires.

Les représentants légaux des mineurs, interdits ou autres incapables participent aux assemblées en leurs lieu et place.

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui sera à défaut d'accord désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour, conformément à l'article 13 du décret précité.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par les membres du bureau. Les copies ou extraits de ces procès verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le syndic.

Dans les Assemblées générales, chacun des copropriétaires dispose d'autant de voix qu'il possède de quotes parts des parties communes, sous réserve de l'application de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 JUILLET 1965 relative à la réduction des voix des copropriétaires majoritaires.

Toutefois, lorsque la question débattue est une des charges spéciales définies au chapitre VI du présent règlement, seuls les copropriétaires à qui incombent ces charges peuvent voter. Ils disposent alors chacun d'un nombre de voix proportionnel à sa participation dans les dépenses.

Majorité

Article 42 -

1°) Les décisions de l'Assemblée Générale sont, sous réserve des dispositions de l'article 22 précité de la loi du 10 JUILLET 1965 prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ayant, en vertu du présent règlement voix délibérative en ce qui concerne la résolution considérée.

2°) Toutefois ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées au numéro 1 ci-dessus.

b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier et conformes à la destination de celui-ci.

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics.

d) les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition que les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires, telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyennetés.

e) les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.

f) la modification de la répartition des charges visées à l'alinéa premier de l'article 10 de la loi du 10 JUILLET 1965 rendue nécessaire par un changement de l'usage de l'une ou plusieurs parties privatives.

g) la souscription de toutes assurances collectives relatives aux risques qui menacent l'ensemble immobilier ou les copropriétaires dans leur ensemble.

A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent paragraphe une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues au numéro 1 ci-dessus.

3°) Sont prises à la majorité des membres d'un syndicat représentant au moins les trois quarts des voix, les décisions concernant :

a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de dispositions autres que ceux visés au numéro 2d ci-dessus.

b) la modification ou éventuellement l'établissement du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance l'usage et l'administration des parties communes.

c) les travaux comportant transformation, addition ou amélioration à l'exception de ceux visés au n° 2e ci-dessus.

L'assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'ensemble immobilier.

4°) Les décisions régulièrement prises obligent tous les copropriétaires même ceux qui n'ont pas été représentés à l'Assemblée. Ces décisions sont notifiées aux défaillants ou opposants, conformément aux dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 JUILLET 1965 et de l'article 18 du décret du 17 Mars 1967. Une copie du procès verbal de l'assemblée sera en outre adressée à tous les syndicalistes.

CHAPITRE II - ADMINISTRATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER - SYNDIC - ATTRIBUTION -

Article 43 - Le syndic est l'organe exécutif et l'agent officiel du syndicat qui existe entre les copropriétaires ainsi qu'il est indiqué au chapitre I. Il est nommé et révoqué par l'Assemblée Générale de ceux-ci qui fixe la durée de ses fonctions. Il peut être choisi parmi ou en dehors des copropriétaires. Il est rééligible.

La rémunération du syndic sera fixée par l'Assemblée Générale et portée aux charges communes ; les frais qu'il pourrait être amené à avancer pour l'exercice de ses fonctions (frais de bureau, de correspondance, déplacements, etc....) seront également portés aux charges communes.

La SOCIETE "AGENCE CENTRALE" à MEYZIEU (Rhône) 89 Rue de la République est nommée premier syndic.

Sa nomination sera ratifiée par la première assemblée Générale des copropriétaires qui devra également fixer la durée de ses fonctions et sa rémunération.

Attributions générales du syndic

Le syndic est chargé dans la cadre de la loi du 10 JUILLET 1965 et des articles 28 et suivants du décret du 17 Mars 1967 précité :

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.
- d'administrer l'ensemble immobilier, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d'urgence de faire procéder à sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde dudit ensemble immobilier.

- de représenter le syndicat dans les actes civils et en justice.

D'une manière générale, le syndic est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 10 JUILLET 1965 et notamment par l'article 18 de cette loi ainsi que par le décret précité du 17 MARS 1967.

Travaux

Lorsque en cas d'urgence le syndic fait procéder à sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'ensemble immobilier, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

Dans ce cas, il peut en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale un versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

Personnel

Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

Liste des copropriétaires

Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 6 du décret du 17 Mars 1967, il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile élu ou réel.

Archives

Le syndic détient les archives du syndicat notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er et 3 du décret précité du 17 Mars 1967 ainsi que de toutes conventions pièces correspondances, plans, registres, documents relatifs à l'ensemble immobilier et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires et des pièces annexes.

Il délivre des copies ou extraits qu'il certifie conformes de ces procès verbaux.

Comptabilité - Budget prévisionnel

Le syndic tient la comptabilité du syndicat. Il l'organise de façon à faire apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.

Il établit un projet de budget prévisionnel qui est voté par l'assemblée générale.

Le syndic peut exiger le versement des avances et des provisions prévues aux articles 12 et 34 ci-dessus dans les conditions arrêtées auxdits articles.

Dans le cas où l'immeuble est administré par le syndic qui n'est pas soumis aux dispositions du décret numéro 65-226 du 25 Mars 1956, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndic doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndic.

Toute convention entre le syndic et le syndic, ses préposés parents ou alliés jusqu'au troisième degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale.

Il en est de même des conventions entre le syndic et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associées ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d'administrateurs ou de directeur, de salarié ou de préposé.

Action en justice

Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndic sans y avoir été autorisé par une décision de l'Assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance même par voie d'exécution forcée, d'une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du 30 MARS 1808, et en cas d'urgence notamment d'une procédure civile. Dans tous les cas, le syndic devra rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine assemblée générale.

A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndic ou dans lesquels le syndic est parti, le syndic avise chaque copropriétaire de l'exercice et de l'objet de l'instance.

Substitution - Délégation de pouvoirs

Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. Toutefois le syndic peut à l'occasion de l'exécution de sa mission se faire représenter par l'un de ses préposés.

L'Assemblée générale statuant à la majorité prévue par l'article 13 du présent règlement peut autoriser une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

TITRE V

CHAPITRE I - ASSURANCES

Article 44 - Le syndic sera assuré contre les risques dont il est civilement responsable au titre des choses communes qu'il administre en vertu du présent règlement de copropriété à savoir :

1°) L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'électricité et le gaz, les dégâts des eaux et les bris de glaces (avec renonciation à tout recours contre les copropriétaires ou leurs locataires).

2°) Le recours des voisins et le recours des locataires ou occupants.

3°) La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par les parties communes et les éléments d'équipements communs de l'ensemble immobilier relevant de la gestion du syndic (défauts d'entretien ou de réparations, vices de construction).

L'assemblée générale pourra toujours décider à la majorité simple toutes assurances relatives à d'autres risques pouvant intéresser le syndicat des copropriétaires.

Article 45 - Les questions relatives aux assurances seront débattues et réglées par l'assemblée générale ou, lorsque les assurances ont trait à des services et éléments d'équipement commun, par les copropriétaires intéressés à qui incomberont le paiement des primes correspondantes.

L'assemblée générale ou les copropriétaires intéressés décideront notamment du chiffre des risques à assurer et du choix de la ou des compagnies.

Les polices seront signées par le syndic en exécution des décisions prises.

Article 46 - Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer à une compagnie agréée par l'assemblée générale, ne ce qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu et le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gaz, les accident causés par l'électricité et les dégâts des eaux. Il devra imposer à ses locataires l'obligation d'assurer convenablement leurs risques locatifs et leurs responsabilités vis à vis des autres copropriétaires et des voisins.

Article 47 - En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront encaissées par le syndic.

Article 48 - Les indemnités de sinistre seront affectées par privilège aux réparations ou à la reconstruction des bâtiments sinistrés. Dans le cas où elles seraient supérieures aux dépenses résultant de la remise en état telle qu'elle serait finalement décidée en application des dispositions du titre V du présent règlement, le syndic conserverait l'excédent comme réserve spéciale.

TITRE VI

CHAPITRE I - AMELIORATIONS - ADDITIONS - SURELEVATIONS -

Article 49 - Les améliorations, additions de locaux privatifs ainsi que l'exercice du droit de surélévation seront effectués, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de la loi n° 65-557 du 10 JUILLET 1965, lesquels sont ainsi conçus :

"Article 30 - L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26 (c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix) peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'ensemble immobilier, décider de toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

"Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux, pour supporter une part de dépenses plus élevée.

"Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux, pour supporter une part des dépenses plus élevée.

"Elle fixe à la même majorité la répartition des dépenses de fonctionnement d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

"Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaire peut être autorisé par le Tribunal de Grande Instance à exécuter aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le Tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées ; lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

"Article 31 - Aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution même de l'intérieur de ses parties privatives des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu de l'article 30 ci-dessus.

"Article 32 - Sous réserve des dispositions de l'article 34 la décision prise oblige les copropriétaires à participer dans les proportions fixées par l'assemblée au paiement des travaux, à la charge des indemnités prévues à l'article 36 ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties ou des éléments transformés ou créés.

"Article 33 - La part du coût des travaux des charges financières y afférentes, des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part, lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.

"Toutefois les sommes visées au présent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.

"Les dispositions qui précèdent ne sont applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires.

"Article 34 - La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal de Grande Instance en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire en égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble.

"Article 35 - la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.

"La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige outre la majorité prévue à l'article 26 l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.

"Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa précédent, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette majorité.

"Article 36 - Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison, soit d'une diminution des travaux en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave même s'il est temporaire, soit de dégradation, ont droit à une indemnité.

"Cette indemnité qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires est répartie s'il s'agit de travaux décidés dans les conditions prévues à l'article 30 en proportion de la participation de chacun au coût des travaux et s'il s'agit de travaux de surélévation prévus à l'article 35 selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes.

"Article 37 - Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article 3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque, si ce droit n'a pas été exercé dans les dix années qui suivent ladite convention.

"Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation.

"Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25 s'opposer à l'exercice de ce droit sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge.

"Toute convention postérieure à la promulgation de la présente loi et comportant réserve de l'un des droits visés ci-dessus doit indiquer à peine de nullité l'importance et la consistance des locaux à construire et les modifications que leur exécution entraîneraient dans les droits et charges des copropriétaires".

CHAPITRE II - RECONSTRUCTION -

Article 50 - En cas de destruction totale ou partielle des bâtiments, les copropriétaires des lots situés dans ces bâtiments se réuniront en assemblée générale pour décider de reconstruire ou de ne pas reconstruire les locaux sinistrés. Cette décision sera

prise à la majorité des voix de ces propriétaires.

Article 51 - Les dépenses de reconstruction ou de remise en état seront réparties entre les copropriétaires du bâtiment sinistré dans les mêmes proportions que les charges d'entretien et de réparations afférentes à ce bâtiment.

Chaque copropriétaire agissant individuellement et pour son propre compte pourra néanmoins s'affranchir de l'obligation de participer à ces dépenses en cédant soit à un autre copropriétaire soit à un tiers l'intégralité de ses droits dans la copropriété et dans l'indemnité d'assurance mais à la charge pour l'acquéreur subrogé purement et simplement dans les droits et obligations de son cédant de se conformer à toutes les stipulations du présent règlement et notamment celles du présent article qui devront être expressément visées dans l'acte de cession.

La valeur de reprise ou le produit de la vente des vieux matériaux ou vestiges bénéficiera aux seuls copropriétaires appelés à supporter les frais de reconstruction.

Article 52 - Les indemnités représentatives des locaux sinistrés seront affectées par le syndicat du règlement des dépenses entraînées par la reconstruction ou la remise en état de ces locaux.

Article 53 - Si, à l'occasion de la reconstruction ou de la remise en état, il est envisagé d'apporter des améliorations ou additions par rapport à l'état antérieur au sinistre, celles-ci devront faire l'objet d'une décision préalable de l'assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions indiquées à l'article 49 du présent règlement.

Le coût des travaux se rapportant aux améliorations ou additions sera réparti selon les règles énoncées audit article 49.

Article 54 - Si la reconstruction ou la remise en état n'est pas décidée il sera procédé comme suit :

En cas de destruction totale, le bâtiment sinistré sera mis en vente aux enchères publiques ; les indemnités d'assurances et le produit de la cession seront réparties par le syndic entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote part de propriété des parties communes.

En cas de destruction partielle le syndicat rachètera les droits dans l'immeuble appartenant aux copropriétaires des lots non reconstitués. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé par deux experts désignés, l'un par le syndicat, l'autre par le copropriétaire sinistré. Les experts auront la faculté de s'adjoindre un troisième expert pour les départager. En cas de désaccord sur le choix du troisième expert, il sera nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble sur simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente.

Le prix de rachat sera payable un tiers comptant et le surplus par tiers d'année en année, avec intérêts au taux légal, payables en même temps que chaque fraction de capital.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I : CLOTURES

Article 55 - Le centre commercial sera bordé :

- AU NORD : par la Route Nationale,
- A L'EST : par la voie de desserte du lotissement,
- AU SUD : une partie par la voie de desserte et le surplus par un mur mitoyen avec le lot numéro 25 de la SCI LE CLOS DU VALLON,
- ET A L'OUEST : par la propriété ROSTAING ou ayants droit.

Il ne sera établi aucune clôture sauf décision contraire d'une Assemblée prise à la majorité prévue à l'article 25 ci-dessus.

CHAPITRE II : CONTESTATIONS

Article 56 : Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant les délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 JUILLET 1965 entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la loi du 10 JUILLET 1965 comme il est dit ci-dessus, le Tribunal de Grande Instance saisie par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30 de la loi du 10 JUILLET 1965.

Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17 19, 37 à 42 de ladite loi et celle du règlement d'administration publique prises pour leur application seront réputées non écrites.

Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.

CHAPITRE III : MODIFICATION AU REGLEMENT

Article 57 - L'assemblée générale peut, conformément à l'article 25b de la loi du 10 JUILLET 1965 précitée, modifier le présent règlement dans la mesure où il concerne la jouissance l'usage et l'administration des parties communes.

CHAPITRE IV : RAPPEL DES SERVITUDES

Aux termes de l'acte reçu par Me PALTHEY, notaire associé à MEYZIEU (Rhône) le 21 AVRIL 1978, il a été constitué les servitudes ci-après littéralement transcrites :

"SERVITUDES - La SCI LA VALLA envisage soit de réaliser sur "la parcelle de terrain présentement vendue un lotissement de la-dite parcelle vendue, soit l'édification d'un ensemble immobilier "à usage d'habitation de commerces ou de toute autre destination.

"La SCI LA VALLA concède expressément au profit des parcelles "cadastrées sous les numéros 261, 263 et 265 de la section AB appartenant aux Consorts RAVET et qui doivent être cédées ce jour, par "ces derniers à la "S.C.I. LE CLOS DU VALLON" tous droits de passage et de circulation, par tous modes, sur les voies, parkings ou "autres qui seraient réalisés sur la parcelle appartenant à la "S.C.I. LA VALLA" et concède au profit de la parcelle à acquérir "par la "S.C.I. LE CLOS DU VALLON" tous droits de branchements sur "toutes les canalisations et réseaux divers qui seraient réalisés "sur la parcelle appartenant à la "S.C.I. LA VALLA".

"En conséquence, le ou les propriétaires de la parcelle de "terrain à acquérir par la "S.C.I. LE CLOS DU VALLON" auront tous "droits de passage et de circulation et de branchements sur la "parcelle appartenant à la "S.C.I. LA VALLA".

CHAPITRE V : PUBLICITE FONCIERE - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 58 - Le présent règlement de copropriété, état descriptif de division sera publié au 3^e bureau des hypothèques de LYON conformément à la loi du 10 JUILLET 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière.

Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la suite au présent règlement.

MENTION

Article 59 - Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.

FRAIS

Article 60 - Tous les frais du présent règlement de copropriété seront supportés par les futurs acquéreurs des différents locaux

ELECTION DE DOMICILE

Article 61 - Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, domicile est élu à DECINES CHARPIEU (Rhône) 2 Avenue Silvain en l'Etude du Notaire soussigné.

ORIGINE DE PROPRIETE

Article 62 - La parcelle de terrain sur laquelle doit être édifiée l'ensemble immobilier objet du présent règlement de copropriété - Etat descriptif de division, appartient à la "S.C.I. LA VALLA" par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de :

I : Madame Marie Louise Antoinette MONTAGNON, retraitée, demeurant à PUSIGNAN (Rhône) Route Nationale numéro 77, Veuve de Monsieur Barthélémy Benoit RAVET

Née à JANNEYRIAS le quatre novembre mil huit cent quatre vingt dix sept

II : Mademoiselle Marguerite Emmanuelle RAVET, sans profession, demeurant à PUSIGNAN (Rhône) Route Nationale numéro 77

Célibataire majeure

Née à LYON (deuxième arrondissement) le vingt huit aout mil neuf cent vingt cinq.

III : Monsieur Benoit Clément Simon RAVET, cultivateur, demeurant à VILLETTE D'ANTHON (Isère) 14 Rue des Cerisiers, époux de Madame Marie Françoise Marcelle MONARD

Né à LYON (deuxième arrondissement) le treize avril mil neuf cent vingt sept

IV : Et Monsieur Guy Benoit RAVET, cultivateur, demeurant à PUSIGNAN (Rhône) Route Nationale numéro 88, époux de Madame Paulette Finand

Né à LYON (deuxième arrondissement) le vingt huit octobre mil neuf cent quarante quatre

Moyennant un prix payé comptant et quittancé à l'acte,

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean PALTHEY, notaire associé à MEYZIEU le 21 AVRIL 1978.

Audit acte, les vendeurs ont notamment déclaré :

- Qu'il n'existait de leur chef aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de leurs biens,

- et que la parcelle de terrain vendue était franche et libre de toute inscription privilégiée ou hypothécaire.

Une expédition de cet acte a été publiée au troisième bureau des hypothèques de LYON le volume numéro

L'état délivré sur cette formalité n'a révélé l'existence d'aucune inscription de privilège ou d'hypothèque.

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE

Elle est ainsi établie dans l'acte énoncé ci-dessus :

"La parcelle de terrain présentement vendue appartient aux Consorts RAVET, vendeurs aux présentes, par suite des faits et actes suivants :

"I : le tènement immobilier duquel est détachée la parcelle de terrain présentement vendue appartenait originairement à Monsieur Barthélémy Benoit RAVET, décédé depuis ainsi qu'on le verra plus loin, pour lui avoir été attribué aux termes d'un acte reçu par Me MARMEY, notaire à MEYZIEU le cinq juillet mil neuf cent trente huit intervenu entre :

"a) Madame Marie Louise GARIN, sans profession, veuve de Monsieur Vincent RAVET ;

"b) Monsieur Barthélémy Benoit RAVET, décédé depuis ainsi qu'on le verra plus loin,

"c) Monsieur Pétrus Emile GIRERD, propriétaire cultivateur demeurant à PUSIGNAN.

"Ayant agi tant en son nom personnel comme ayant la
"jouissance légale des biens de sa fille mineure qu'au nom
"et comme tuteur légal de Mademoiselle Jeannine GIRERD, sa
"fille, née à LYON 2° le vingt et un novembre mil neuf cent
"vingt sept issue de son mariage avec Madame Fernande Adrienne
"RAVET décédée à LYON le 22 FEVRIER 1931 et comme ayant été
"spécialement autorisé aux termes d'une délibération du Con-
"seil de famille de ladite mineure, prise sous la Présidence
"de Monsieur le Juge de Paix du Canton de MEYZIEU, le trente
"et un mai mil neuf cent trente huit.

"Et contenant :

"1°) Transaction entre ces derniers.

"2°) Donation à titre de partage anticipé par Monsieur Vin-
"cent RAVET à Monsieur Barthélémy Benoît RAVET, son fils et Made-
"moiselle Jeannine GIRERD, sa petite fille.

"3°) Et partage entre les donataires tant des biens donnés
"que de ceux leur provenant de la succession de Monsieur Vincent
"RAVET, en son vivant propriétaire, conseiller d'arrondissement et
"Maire de la Commune de PUSIGNAN, décédé en son domicile le vingt
"cinq décembre mil neuf cent trente quatre, laissant :

"Madame Marie Louise GARIN, son épouse survivante, restée
"sa veuve,

"Commune en biens acquis aux termes de leur contrat
"de mariage reçu par Me QUANTIN, notaire à GENAS le 18 AVRIL
"1893

"Légataire de la quotité disponible en usufruit de la
"succession de son défunt mari en vertu du testament ologra-
"phe de Monsieur RAVET en date à PUSIGNAN du 12 JANVIER 1932,
"déposé aux minutes de Me MARMEY, notaire à MEYZIEU, après
"l'accomplissement des formalités légales le 11 JANVIER 1935.

"Et comme usufruitière légale en vertu de l'article 767
"du Code Civil du quart des biens dépendant de la succession
"de son défunt mari, lequel s'est confondu de plein droit
"avec le bénéfice plus étendu du testament précité.

"b) et pour seuls héritiers à réserve et de roit, sauf l'u-
"usufruit revenant à Madame Veuve RAVET, conjointement pour le tout
"ou chacun divisément pour moitié :

"- Monsieur Barthélémy Benoît RAVET, son fils.

"- Et la mineure GIRERD, sa petite fille par représentation
"de Madame GIRERD née RAVET.

"Qualités constatées par un inventaire dressé après le
"décès par Maître MARMEY, notaire à MEYZIEU le onze janvier
"mil neuf cent trente cinq.

"Ledit partage a été fait sous la condition suspensive
"de l'homologation de la délibération du Conseil de famille de la
"mineure GIRERD, précitée, autorisant Monsieur GIRERD, tuteur, à
"accepter la donation partage au nom de sa fille.

"La délibération du Conseil de famille a été homologuée par
"Jugement du Tribunal Civil de VIENNE en date du 4 NOVEMBRE 1938
"dont la grosse a été déposée au rang des minutes de Me MARMEY
"notaire à MEYZIEU le 9 DECEMBRE 1938.

"Une expédition de l'acte de transaction et donation partage
"du 5 JUILLET 1938 et de l'acte de dépôt du 9 DECEMBRE 1938 a été
"transcrite au bureau des hypothèques de VIENNE le 23 DECEMBRE
"1938 volume 3108 numéro 47.

"Décès de Monsieur Barthélémy Benoit RAVET

"Monsieur Barthélémy Benoit RAVET, en son vivant retraits,
"demeurant à PUSIGNAN (Rhône) Route Nationale numéro 77, époux de
"Madame Marie Louise Antoinette MONTAGNON est décédé en son domicile
"le douze mars mil neuf cent soixante douze.

"Il a laissé pour recueillir sa succession, pour seuls héri-
"tiers à réserve et de droit, conjointement pour le tout et chacun
"divisément pour un tiers sauf à supporter les droits du conjoint
"survivant, savoir :

"1°) Ses deux enfants issus de son union avec ladite dame
"MONTAGNON son épouse survivante :

"a) Mademoiselle Marguerite Emmanuelle RAVET, sans profession,
"demeurant à PUSIGNAN 77 Route Nationale, célibataire majeure,

"b) Et Monsieur Benoit Clément Simon RAVET, cultivateur, demeu-
"rant à VILLETTE D'ANTHON (Isère) 14 Rue des Cerisiers, époux de Mme
"Marie François Marcelle MONARD.

"2°) Et son petit fils venant par représentation de Monsieur
"Vincent Marius RAVET, son fils prédécédé à PUSIGNAN le 16 JUILLET
"1950 :

"Monsieur Guy Benoit RAVET, cultivateur, demeurant à PUSIGNAN
"Route Nationale numéro 88, époux de Madame Paulette FINAND.

"Qualités constatées dans un acte de notoriété reçu par
"Me MARMEY, notaire associé à MEYZIEU le VINGT AVRIL MIL NEUF
"CENT SOIXANTE DOUZE.

"L'attestation immobilière prescrite par le décret du
"4 JANVIER 1955 a été dressée par Maître PALTHEY, notaire sous-
"signé ce jourd'hui même".

DONT ACTE SUR TRENTE QUATRE PAGES

Fait et passé à DECINES CHARPIEU (Rhône) 2 Avenue Silvin,
en l'Etude de Me MARTIN, notaire soussigné.

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT

Le *Treize Mars*

Et, après lecture faite, le comparant a signé ainsi que le
notaire.

Copie conforme